

1502092-12.2021.8.26.0495

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... roubo; autos 0000257-08.2016, da 2ª Vara local por tráfico; 0002395-47.2014 da 2ª Vara local por furto e 0005745-43.2014 da 3ª Vara por tráfico). Assim, ele ostenta 4 condenações transitadas em julgado.

Portanto, é reincidente por uma condenação e possui maus antecedentes por outras 3 condenações.

Como o delito foi duplamente qualificado, uma das qualificadoras serve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502092-12.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502092-12.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2288018/2021 - DEL.POL.SETE BARRAS, 15252569 - DEL.POL.SETE BARRAS, 573/21/110 - DEL.POL.SETE BARRAS, 2288018 - DEL.POL.SETE BARRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO CARDOSO PINTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

THIAGO CARDOSO PINTO, qualificado a fls.58, foi processado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, I e II, do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 4 de outubro de 2021, na rua Dois, nº529, Vila Soares, município de Sete Barras, Comarca de Registro, subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, dois motores de geladeira, 100 metros de fios, 5 lâmpadas, 4 torneiras, 2 lençóis, 1 manta e 1 edredom, pertencentes a Iolanda Gomes Batista e Lucas Salomão Ramos Ribeiro.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado decidiu invadir casas do município de Sete Barras, com o intuito de subtrair bens, pulou o muro das vítimas, ingressou

no imóvel arrombando uma das portas, escolheu os objetos acima indicados, colocou-os dentro de sacolas e, com eles, deixou o local.

Instaurado inquérito policial, foram ouvidos: Iolanda Gomes Batista (fls.44), Lucas Salomão Ramos Ribeiro (fls.45), Cláudia Inês Morato de Almeida (fls.49) e THIAGO CARDOSO PINTO (fls.58).

A peça foi instruída com: o auto de reconhecimento (fls.5/6 e 9), o boletim de ocorrência (fls.7/8), a folha de antecedentes (fls.10/24), imagens da câmera de segurança (fls.27 e 29), relatório de investigação (fls.33/37 e 64), representação para expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar (fls.38/41), relatório final (fls.52/55), o interrogatório do denunciado (fls.58) e auto de exibição e apreensão (fls. 67/68).

A denúncia foi oferecida às fls.73/74 e recebida às fls.77/79, em 10 de novembro de 2021, com a manutenção da prisão preventiva do denunciado.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls.132/135.

O recebimento da denúncia foi mantido às fls.136/137.

As partes apresentaram memoriais (fls.163/164 e 169/175).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não houve nenhuma ilegalidade no reconhecimento realizado em sede policial.

Alega a defesa que o reconhecimento realizado perante a autoridade policial é nulo, pois não observou o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

No entanto, a necessidade de se colocar outra pessoa que com o réu tiver semelhança, é recomendável, mas não imprescindível, ao ponto de configurar nulidade.

Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. Segundo a orientação jurisprudencial, as disposições inculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade. Impetração não conhecida". (STJ HC 134776/RJ rel. Min. Og Fernandes j. 26/02/2013)

"O desrespeito às balizas do artigo 226 do Código de Processo Penal, concernentes ao reconhecimento pessoal, acarretam o enfraquecimento da força probante da providência, mas não a sua invalidação". (STJ HC 196797 / SP rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 11/03/2014).

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"consoante jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o art. 226 do Código de Processo Penal 'não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível' (RHC 119.439/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 05.9.2014).

Portanto, o reconhecimento efetuado perante a autoridade policial não é nulo.

A validade do reconhecimento está relacionada diretamente com a certeza que a vítima empresta ao ato, e não pela forma como foi efetuada.

Ademais, THIAGO era pessoa conhecida pelas vítimas e pela testemunha, na pequena cidade de Sete Barras, conforme afirmado em audiência.

Assim, deixo de acolher a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

No mérito é procedente a pretensão punitiva estatal.

A autoria e a materialidade restaram demonstradas pelo auto de reconhecimento, boletim de ocorrência, imagens da câmera de segurança, auto de exibição e apreensão, oitivas das vítimas, da testemunha e interrogatório do acusado.

A vítima Iolanda Gomes Batista disse que reside no sítio, que só passa os finais de semana nesta casa e, por esta razão, pediu que uma vizinha fosse ver o local. Disse que sua vizinha lhe falou que viu um indivíduo pulando o muro e que viu, também, a porta dos fundos arrombada. Disse que, ao entrar em sua casa, se deparou com coisas arrombadas, bagunçadas e furtadas. Disse que a vizinha falou que o indivíduo se chamava "Thiaguinho" e que ele estava acompanhado. Disse que conhece o acusado e que o pai dele a procurou para pedir desculpas pelo ocorrido. Disse que não conseguiu recuperar nenhum pertence.

A vítima Lucas Salomão Ramos Ribeiro disse que a vizinha os informou do furto, dizendo que viu "Thiaguinho" com um saco preto nas costas e que viu, também, outro indivíduo com ele. Disse que, ao chegarem à residência, se depararam com a porta arrombada. Disse que não conhece Thiago, mas apenas o pai dele.

A testemunha Cláudia Morato de Almeida, vizinha das vítimas, disse que, chegando ao serviço, notou os cachorros latindo, e, ao olhar para o terreno da vizinha, viu THIAGO pulando o muro. Disse que conhece o acusado e que ele estava carregando algo debaixo da camisa. Disse que, passados alguns dias, THIAGO e outro indivíduo encontravam-se no local, rondando.

Interrogado, THIAGO CARDOSO PINTO confessou ter subtraído apenas parte dos objetos. Disse que furtou somente os fios, negando o furto dos demais objetos.

Assim, apesar da versão apresentada pelo acusado, restou bem demonstrada a prática do delito de furto qualificado praticado por THIAGO CARDOSO PINTO.

A testemunha Claudia Inês Morato de Almeida foi firme em sua oitiva. Ela assegurou que conhece THIAGO e que viu quando ele pulou o muro da casa da vítima Iolanda Gomes Batista, e estava com um pacote escondido debaixo da camisa, e mais tarde viu THIAGO caminhando com um saco preto nas costas. Na delegacia efetuou o reconhecimento por foto de THIAGO (auto de reconhecimento de fls.5).

A vítima Iolanda confirmou o furto dos objetos e disse que soube que quem praticou o delito foi THIAGUINHO, pessoa que conhece, sendo que, inclusive, o pai de THIAGO foi lhe pedir desculpas em razão de seu filho ter praticado o furto.

As fotos da casa das vítimas encontram-se às fls. 46/48.

Pelas fotos de fls. 46, verifica-se claramente que a porta de acesso ao imóvel foi arrombada para a subtração dos objetos.

A testemunha Claudia, disse que viu o réu pulando o muro da residência das vítimas.

Assim, restaram claras as qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada.

Em que pese a ausência de laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo e a escalada, a prova oral produzida e as fotos de fls.46/48 demonstram que o acusado pulou o muro da vítima e arrombou a porta de entrada para adentrar no imóvel.

Não haveria outro modo para o réu adentrar no imóvel da vítima, sem que pulasse o muro de acesso e sem que ocorresse o rompimento da porta de entrada.

As vítimas foram firmes em suas oitivas, quando afirmaram que, ao chegar ao local, constataram que a porta tinha sido arrombada, o que foi ratificado pela testemunha de forma parcial pelo acusado, que afirmou que furtou somente os fios que guarneciam o imóvel.

Sobre ausência de laudo, o Egrégio Tribunal de Justiça, assim já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - RECURSO DA DEFESA PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IMPOSSIBILIDADE. Tendo a qualificadora do rompimento de obstáculo sido comprovada pela prova oral, incabível seu afastamento. Inteligência do artigo 167 do Código de Processo Penal” (Apelação Criminal 0070697-08.2014.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal; Relator Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda; Data do Julgamento: 06/11/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado e posse de arma de fogo. Recurso da Defesa. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio da insignificância. Inadmissibilidade. Conjunto probatório suficiente às condenações. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Fato típico, antijurídico e culpável. Afastamento das qualificadores. Impossibilidade (...) Outrossim, na espécie, os próprios réus confessaram que a subtração se deu mediante arrombamento da porta, permitindo, assim, a aplicação da exceção contida no art. 167 do Código de Processo Penal”. (Apelação Criminal 0000236- 93.2018.8.26.0333; 8ª Câmara de Direito Criminal Relator Des. Sérgio Ribas; Data do Julgamento: 14/12/2020)

Assim, restaram caracterizadas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada..

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 155, §4º, I e II, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

THIAGO ostenta extensa folha de antecedentes (fls.113/118 e 119/127), com várias condenações transitadas em julgado (autos 1500728-35.2018, da 21ª Vara do Foro Central da Barra Funda, por roubo; autos 0000257-08.2016, da 2ª Vara local por tráfico; 0002395-47.2014 da 2ª Vara local por furto e 0005745-43.2014 da 3ª Vara por tráfico). Assim, ele ostenta 4 condenações transitadas em julgado. Portanto, é reincidente por uma condenação e possui maus antecedentes por outras 3 condenações.

Como o delito foi duplamente qualificado, uma das qualificadoras serve para qualificar o delito e a outra caracteriza circunstância desfavorável.

Não há nos autos elementos sobre a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do acusado. Tampouco foram especiais os motivos do delito.

Assim, em razão dos péssimos antecedentes (3 condenações) e das circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 1/3 acima do mínimo legal - 2 anos de reclusão - o que perfaz 2 anos e 8 meses de reclusão.

O acusado apenas admitiu que praticou o furto dos fios, negando que tenha entrado na casa das vítimas, logo, não há que se falar em confissão, que deve abranger todos os elementos do tipo penal.

Em razão da reincidência, aumento a pena base em 1/6 – 2 anos e 8 meses de reclusão – que perfaz o montante de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

Assim, torno definitiva a pena de 3 ANOS, 1 MÊS E 10 DIAS DE RECLUSÃO.

Ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, diante da múltipla reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade.

Ante a reincidência e considerando 3 condenações definitivas, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena.

No tocante à pena de multa, pelas mesmas razões, fixo-a em 1/3 acima do mínimo legal – 10 dias-multa – o que perfaz 13 dias-multa, aumentando em 1/6 em razão da reincidência – 13 dias-multa – o que perfaz o montante de 15 dias-multa. Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO THIAGO CARDOSO PINTO à pena de 3 ANOS, 1 MÊS e 10 DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 15 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter infringido o disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I do Código Penal.

O réu permaneceu preso durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação, bem como, em razão da reincidência e maus antecedentes (4 condenações transitadas em julgado).

Em liberdade, o réu não exerce atividade lícita e poderá, mais uma vez, voltar a subtrair bens e colocar a sociedade em risco.

Comunique-se o local onde encontra-se recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se guia de execução provisória.

P.I.C.

Registro, 30 de maio de 2022.